



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC1746

Tocache, 02 MAY 2024

Visto, el Expediente contiene: Resolución N° 09 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 23.01.2015, corresponde a la sentencia; Resolución N° 11 de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidación y Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí de fecha 23.07.2015; Resolución N° 24 de fecha 07.04.2021 que resuelve nula la RJ N° 2057-2017-GRSM-DRE/DO-OO.UE.303 y requiere que se efectúe la liquidación, en cumplimiento a la sentencia de vista; Resolución Directoral Regional N° 1085-2022-GRSM/DRE, de fecha 07.06.2022; Opinión Legal N° 21-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 25.03.2024; Memorando N° 0408-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 02.04.2024; Informe escalafonario N° 00331-2024-UGELT de fecha 15.04.2024; Carta N° 034-2024-TCC de fecha 19.04.2024 que remite la liquidación judicial, Nota de Coordinación N° 158-2024-GRSM/DRE-UGEL-T-UGA/RRHH de fecha 22.04.2024 que remite la liquidación judicial y el Memorando N° 0690-2024-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 22.04.2024 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **CARMEN ELVIRA AREVALO SOLSOL** con DNI N° 00993996, en un total de sesenta y uno (61) folios útiles;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);"



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC1746

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;



Que, con Resolución Jefatural N° 2057-2017-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 05 de setiembre del 2017, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 09 (sentencia), confirmada mediante Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 23 de julio del 2015, recaído en el expediente judicial N° **00255-2013-0-2209-JM-CI-01**, a favor de **CARMEN ELVIRA AREVALO SOLSOL**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde **01 de noviembre de 1991 hasta el 25 de noviembre del 2012**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b) y el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR, por la suma de **S/ 5,316.34**;



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1085-2022-GRSM/DRE de fecha 27 de junio del 2022, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** de la Resolución Jefatural N° 2057-2017-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 05 de setiembre del 2017, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 5,316.24** soles a favor de **CARMEN ELVIRA AREVALO SOLSOL**, docente nombrada, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 24 de fecha 07 de abril del 2021, recaído en el expediente judicial N° **00255-2013-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al Décimo Noveno considerando de la Resolución Judicial N° 24 de fecha 07 de abril del 2021, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, considerando las asignación y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Jefatural N° 2057-2017-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 05 de setiembre del 2017, como son: Ley N° 25671, DS. N° 081, DU 080, DU N° 090, DS N° 019, DS N° 021, DifPensi, DU N° 073, DU. N° 011, DS N° 065;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00331-2024 emitido por la UGEL Tocache de fecha 15 de abril del 2024, **CARMEN**



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 631746

ELVIRA AREVALO SOLSOL, actualmente la profesora es pensionista de la jurisdicción de la UGEL Tocache, San Martín; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache dispone en la sentencia de vista Resolución N° 11 de fecha 23 de julio del 2015, los reintegros de su bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, se liquidaran efectuándose observancia estrictamente los periodos laborales consignados en la ficha escalafonaria y los que puedan verificarse con otros instrumentos idóneos; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos para el cálculo como nombrado desde el **01.11.1991 hasta el 25.11.2012**, lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**;



Que, mediante Memorando N° 0408-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 02 de abril del 2024, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial de Preparación de Clases y Evaluación 30% de la servidora de **CARMEN ELVIRA AREVALO SOLSOL**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 08/100 SOLES (S/ 69,322.08)**, como se detalla a continuación:





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001746

DECRETOS X AÑO		TIPO ILEE	PERIODO	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CONDICION LABORAL	MONTO	
TOTAL								69322.08	
D.S. 261 NOV.91 - DIC 91 (2MESES)	2	RURAL		2	C	30	NOMBRADO	10.35	10.35
D.S.021 ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7	RURAL		7	C	30	NOMBRADO	58.99	58.99
Ley 25671 AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9	RURAL		9	C	30	NOMBRADO	237.84	237.84
D.S. 081 MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11	RURAL		11	C	30	NOMBRADO	637.20	637.20
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	RURAL	ABR 94 - MAY 94	2	A	30	NOMBRADO	174.84	524.52
D.S.019 ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	RURAL	JUN 94 - SET 94	4	III	30	NOMBRADO	391.59	587.38
D.U. 080 OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	RURAL		10	III	30	NOMBRADO	1380.96	1380.96
Ley 26504 Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	RURAL		15	III	30	NOMBRADO	2167.13	2167.13
D.U. 090 Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	RURAL		9	III	30	NOMBRADO	1609.96	1609.96
D.U. 073 Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20	RURAL		20	III	30		4408.54	4408.54
D.U. 011 Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29	RURAL		29	III	30		7847.69	7847.69
D.S. 105-01 Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20	RURAL		20	III	30		5711.84	5711.84
D.S. 065,D.S. 097 May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12	RURAL		12	III	30		3787.10	3787.10
D.S. 056 May 04 - jul 04 (03 MESES)	3	RURAL		3	III	30		1009.78	1009.78
D.S. 056 Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9	RURAL		9	III	30		3150.83	3150.83
D.S. 050 1er tramo May 05 - ago 05 (04 MESES)	4	RURAL		4	III	30		1484.37	1484.37
D.S. 050 2do tramo Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8	RURAL		8	III	30		3040.74	3040.74
D.S. 081 1er tramo May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4	RURAL		4	III	30		1579.17	1579.17
D.S. 081 2er tramo Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75	RURAL		75	III	30		30633.16	30633.16

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de doña **CARMEN ELVIRA AREVALO SOLSOL**, con DNI N° 00993996, profesora pensionista de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total integra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 09 (sentencia) de fecha 23 de enero del 2015 y Resolución N° 24 de fecha 07 de abril del 2021, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001746

N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
1085-2024	00255-2013-0-2209-JM-CI-01	AREVALO SOLSOL CARMEN ELVIRA	01.11.1991 al 25.11.2012 (como nombrado)	S/ 69,322.08



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fechada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH

